

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2381/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายถาวร จรรังกา

จำเลย

นายถาวร จรรังกา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 215, มาตรา 225, มาตรา 245

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ติดใจฎีกาอีกต่อไปจึงมีความประสงค์  
ขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต และขอได้โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อ  
คดีถึงที่สุดให้จำเลยด้วย เพื่อจำเลยได้รับประโยชน์และสิทธิต่าง ๆ ของการเป็น  
นักโทษเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
335(3)(7)(8) ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุก 7 ปี 6 เดือนให้จำเลยคืนหรือใช้ราคา  
ทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 6,650 บาทแก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 335(3)(7)(8) และวรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น  
ต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 38)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 40)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ แจ้งให้โจทก์ทราบ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ แจ้งให้โจทก์ทราบ

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ